

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2020-모-12	처분요구일자	2020. 12. 28
처 분 종 류	통보(모범사례) 요구		
관 계 부 서	○○처(●●팀)		
제 목	수의계약 업무집행기준 개선		

지적내용

○○처(●●팀)는 공사, 물품 및 용역에 대한 입찰 및 계약관리 등의 계약 사무와 계약관련 기준 등의 제도를 개선하는 업무를 담당하고 있다.

○○처(●●팀)는 수의계약 업무집행기준에 따라 2011년 2월부터 공사, 용역, 내자물품 수의계약에 대하여, 2천만원이하, 2천만원~1억원, 1억원 초과 3구간 나누어, 각각 4년간 평균시담율을 기준으로 시담목표율(=평균시담율-2%)과 시담한도율(=평균시담율+2%)을 설정하여 운영하고 있다. 수의시담 가격협약 원칙에 따르면, 금액별 시담목표율을 기준으로 시담을 시행하되, 시담금액이 시담목표율을 초과하는 경우에는 초과하는 사유가 명백해야 한다. 또한 시담금액이 시담한도율을 초과하는 경우에는 사업추진의 불필가피한 경우를 제외하고는 원칙적으로 계약상대자에게 시담결렬을 선언한 후, 사업부서에 시담결렬을 통보하고 시담결렬에 따른 후속조치를 시행하여야 한다.

그런데 수의계약 업무집행기준 내 가격시담 1억원 초과 구간의 경우 4년간 평균시담율이 94.15%로 시담한도율인 94% 보다 높아 ○○처(●●팀)의 과도한 금액인하 요청에 따른 업체불만 및 시담결렬이 빈번하였다. 또한 시담결렬 시 사업부서는 조속한 계약체결을 위해 시담한도율을 초과하여 계약하도록 요청하여 불필요한 문서행위가 발생하는 경우가 빈번하였다.

○○처(●●팀)는 수의계약 업무집행기준 내 가격시담 1억원 초과구간에 대하여 【표1】과 같이 4개년 평균시담율(94%)을 기준으로 현재보다 2% 상향

된 시담목표율(92%)과 시담한도율(94%)을 설정하였다. 또한 우선구매 수의 계약(여성기업, 사회적기업, 장애인기업, 기술개발제품 등)에 대하여 시담한도율 및 목표율을 적용대상에서 제외하여 공공기관의 사회적 책임 이행을 위해 우선구매업체를 육성하고 사회적 약자의 일자리 창출에 기여하는 추가적인 대책을 실시하였다.

【표1】 수의시담 시담목표율 및 한도율 변경

구 분 (예정가격 기준)	평균시담율	시담목표율		시담한도율	
		기 준	변 경	기 준	변 경
2천만원 이하	91%	91%	좌동	93%	좌동
1억원 이하	94%	92%	좌동	96%	좌동
1억원 초과	94%	90%	92%	94%	96%

조치할사항

수의계약 업무집행기준 가격시담 1억원 초과 구간의 수의계약 시담목표율 및 한도율을 변경하여 업체불만 및 빈번한 시담결렬을 예방한 ○○처 (●●팀)에 대하여 (업무지원)을 하고자 합니다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략